

<제11장 노동조합.제06절 노동조합의 내부통제권>

[기출][2][2013~2]조합의 지지 정당 결정에 반하여 다른 정당을 지지한 조합원에 대한 제명처분의 효력

《[문제2] A노동조합은 총회의 의결을 통해 특정 정당을 지지하기로 하였다. A노동조합의 조합원 甲은 A노동조합의 의결에 반하여 독자적으로 다른 정당의 선거운동을 하였다. 이에 A노동조합은 규약 제35조 `총회의 의결에 위반한 자를 제명할 수 있다.`에 따라 조합원 甲을 정당한 절차를 거쳐 제명하였다. 제명처분의 법적 효력에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제2> 조합의 지지 정당 결정에 반하여 다른 정당을 지지한 조합원에 대한 제명처분의 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 A노동조합이 총회 의결을 통해 특정 정당을 지지하기로 결의하였음에도 조합원 甲이 이에 반하여 독자적으로 다른 정당의 선거운동을 하였고, A노동조합이 이를 이유로 甲을 제명한 상황이다. 쟁점으로 <노동조합이 가질 수 있는 단체로서의 자주적 통제권의 한계와 조합원 개인이 가지는 정당 지지 및 정치활동의 자유가 충돌할 때 어떻게 해야 할 지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 노동조합의 정치활동 권한의 한계와 조합원의 정치적 자유 및 통제권 행사 요건을 검토하고 사안에 적용하여 제명처분의 효력을 설명한다.

II. 노동조합의 정치활동과 조합원 통제권의 한계

1. 노동조합의 정치활동 권한

(1) 정치활동의 허용 여부

- 노동조합은 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 목적으로 하므로, 조합원의 이익에 영향을 미치는 법 제정이나 정책 결정에 관여하기 위해 정치활동을 할 수 있다. 따라서 총회 등의 의결을 통해 특정 정당을 지지하거나, 선거운동을 전개하기로 결의하는 것은 원칙적으로 노동조합의 활동 범위에 속한다.

(2) 조합원에 대한 강제성의 한계

- 노동조합이 특정 정당을 지지하기로 결의하였다고 하더라도, 이는 조합원 개개인에게 구속력을 미치는 범위에서 한계를 가진다. 정치적 의견의 표명이나 투표 행위 등은 헌법상 보장된 사상과 양심의 자유, 참정권의 본질적 영역에 속하므로 노동조합이 이를 조합원에게 일방적으로 강제할 수 없다.

2. 노동조합의 내부 통제권과 제명의 제한

(1) 조합 내부 통제권의 의의

- 노동조합은 자주적인 단체로서 조직의 단결과 규율을 유지하기 위해 규약에 따라 조합원을 제재할 수 있는 통제권을 가진다. 이 통제권은 노동조합의 조직 유지에 필수적인 권한으로 인정된다.

(2) 통제권 행사의 한계

- 내부 통제권은 무한정 인정되는 것이 아니며 사법심사의 대상이 된다. 특히, 조합원의 신분을 박탈하는 제명은 노동조합의 통제권 행사 중 가장 무거운 징계 처분이므로 극히 신중하게 이루어져야 한다. “판례”는 조합원 개인의 헌법상 기본권을 침해하거나 사회통념상 현저히 타당성을 잃은 통제권의 행사는 무효라고 판단한다.

III. 정치적 결의 위반과 제명의 효력에 관한 판례법리

1. 조합원의 정치적 자유 보장

- “대법원”은 정당에 대한 지지와 선거에서의 투표 행위는 조합원 개인의 정치적 신념과 양심에 따라 자유롭게 결정할 사항이라고 판시한다. 노동조합이 다수결의 원칙에 따라 특정 정당을 지지하기로 결의하였다고 하더라도, 조합원 개개인에게 그 결의에 따르도록 강제하거나 이와 다른 정치적 입장을 취한 조합원을 처벌하는 것은 근로자의 자주적 단결권을 보장하고자 하는 노조법의 취지에 반한다.

2. 제명처분의 정당성 판단 기준

- 노동조합의 결의에 위반하여 다른 정당의 선거운동을 하였다는 이유로 조합원을 제명하는 처분은 조합원의 참정권과 사상의 자유를 침해하는 행위로서 그 정당성이 부정된다. “대법원”은 조합원의 정치적 행동이 노동조합의 직접적인 존립을 위태롭게 하거나 객관적인 활동을 본질적으로 방해하지 않는 한, 단지 조합의 정치적 방침과 궤를 달리했다는 사정만으로 단결 세력에서 배제하는 제명 처분을 내리는 것은 통제권의 한계를 일탈하여 무효라고 본다.

IV. 사안의 적용

1. A노동조합 결의의 구속력 범위

- A노동조합이 총회를 거쳐 특정 정당을 지지하기로 결의한 자체는 적법하지만, 이 결의가 조합원 甲의 개인적 참정권과 정당 선택의 자유를 제한하는 효력까지 가질 수는 없다. 甲이 독자적으로 다른 정당의 선거운동을 한 것은 헌법상 보장된 정치적 기본권의 행사 영역이다.

2. 제명처분의 실제적 법적 효력

(1) 규약 제35조의 한계

- A노동조합은 `총회의 의결에 위반한 자를 제명할 수 있다`는 규약 제35조를 근거로 내세웠으나, 그 의결의 내용이 조합원 개인의 신념과 양심의 자유를 침해하는 경우라면 규약상의 제명 규정이 존재하고 정당한 절차를 거쳤더라도 그 제명처분은 실제적 정당성을 결여한 것이 된다.

(2) 조직 존립 저해 여부 검토

- 甲의 독자적인 선거운동이 A노동조합의 노조법상 본질적 존립을 해치거나 경제적·사회적 활동을 실질적으로 방해하였다는 구체적인 사정이 존재하지 않는다. 단순히 노동조합의 의결 방향과 다른 정당을 지지했다는 사실만으로 甲의 조합원 신분을 박탈하는 제명 처분을 단행한 것은 징계 양형상 현저히 타당성을 잃은 통제권의 남용이다.

V. 결론

- 노동조합의 제명 처분은 조합의 단결 유지를 위한 통제권의 행사로서 존중되어야 하나, 조합원 개인이 가지는 참정권이나 정치적 선택의 자유와 같은 기본권을 본질적으로 침해할 수 없다. 사안의 甲이 조합 결의에 반하여 다른 정당의 선거운동을 한 행위는 조합의 존립을 위태롭게 하지 않는 한 징계 사유가 될 수 없다. 따라서 이를 이유로 단행된 A노동조합의 제명처분은 내부 통제권의 한계를 일탈·남용한 것으로서 법적으로 무효이다.